

한국가스공사 상임감사위원회

통 보

일련번호 제21-개인정보-02호

제 목 개인정보 내부관리계획 개선

소관부서 ■■기지본부

조치부서 □□□□□□처

내 용

1. 사건 개요

■■기지본부 □□부는 ‘2018년 사택 퇴거불응 직원 처리(안)’을 처리하면서 ‘직원 배우자의 개인정보’(이하 “개인정보”라 한다)가 첨부된 ‘사택관리위원회 개최공문’¹⁾(이하 “개최공문”이라 한다)을 전자공유하고 회의 시 배포하여 개인정보가 유출되었으며 구체적인 사건 경위는 다음과 같다.

가. 사택퇴거 불응

■■기지본부 □□□□부 차장 AAA는 ■■기지(2015. 1. 1. 이후, ▲▲▲ LNG 사업부(▶▶, 2018. 10. 22. 이후), 해외법인 ▲▲▲LNG(△△, 2019. 1. 18. 이후), ■■기지(2021. 1. 18. 이후)에 근무하며 2015. 1. 25. 이후 ■■기지 공사사택에 거주한 자로 「주거안정지원지침」에 따라 ■■기지 외의 장소에서 근무하는 기간에는 ■■기지 사택지원이 불가하여 □□부 사택 담당자는 AAA에게 구두, 이메일(2020. 5. 21.), 공문(2020. 7. 15.) 등을 통해 퇴거를 요청하였으나 퇴거하지 않았다.

1) “2021년 제1회 사택·합숙소 관리위원회 개최”(■■기지본부-5247, 2021. 6. 18.)

나. 사택계속거주 사유서 등 제출

2021. 3. 24. ■■기지 ■■부 차장 BBB은 AAA에게 사택계속거주사유서(이하 "사유서"라 한다) 양식을 송부하면서 사유서 작성과 증빙자료 제출을 요청하였고(증빙자료 종류를 특정하지는 않음) 2021. 3. 27. AAA는 사유서와 함께 증빙자료로 개인정보²⁾를 BBB에게 제출하였다.

이때 BBB은 'AAA 배우자'(이하 "정보주체"라 한다)의 개인정보 수집·이용 동의서, 제3자 제공 동의서(이하 "동의서"라 한다) 제출을 요청하거나 받지 않았다.

다. 개인정보 전사공유

사택관리위원회 개최와 관련하여 2021. 6.경 BBB은 사택업무 담당자인 과장 CCC에게 사유서와 개인정보를 전달하였고 2021. 6. 17. CCC은 개최공문 작성 시 사유서와 개인정보를 첨부하고 문서공유 범위를 전사공유로 설정하였으며 검토결재(차장 BBB, ■■부장 DDD), 최종결재(본부장 EEE)를 통해 2021. 6. 18. 9:29~13:41 동안 전사공유 되어 공사 직원 14명이 개인정보를 열람하였다.

라. 감사실시 결과

2021. 8. 17.~2021. 8. 23. ■■기지본부 감사실시결과 개인정보 수집 부적정, 개인정보 처리제한 미준수, 사택관리위원회 개최공문 작성·검토 부적정, 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포 부적정, 개인정보취급자 미등록 등의 문제점이 확인되었다.

2) 소견서(성명, 주소, 생년월일, 성별, 의사소견, 입원기관, 병명), 소견서(성명, 주민등록번호, 주소, 핸드폰 번호, 병명, 진료기간, 소견내용), 입퇴원확인서(성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 주소, 입원기간) 등

2. 개인정보취급 미등록자 역할 및 책임 불명확

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」, 「산업통상자원부 개인정보 보호지침」, 사규 「개인정보 보호지침」에 따라 ☐☐☐☐☐☐처는 「개인정보 내부관리계획」을 운용하고 있으며 「개인정보 내부관리계획」에 개인정보취급자의 역할 및 책임이 아래와 같이 명시되어 있다.

「 개인정보 내부관리계획 」

제8조(개인정보취급자의 역할 및 책임)

② 업무담당자 이외의 자가 개인정보 취급시 개인정보보호법 제18조(개인정보의 이용·제공 제한)에 따라 제3자 제공에 준하여 처리하고, 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장에 기록·관리한다.

③ 개인정보취급자의 임무

1. 개인정보보호 활동 참여
2. 내부관리계획의 준수 및 이행
3. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 이행
4. 업무상 알게 된 개인정보를 제3자에게 제공 금지
5. 개인정보를 무단으로 유포 금지
6. 개인정보보호책임자에게 개인정보파일 등록 신청
7. 개인정보파일 파기 등
8. 소속 직원 또는 제3자에 의한 위법·부당한 개인정보 침해행위에 대한 점검 등

나. 감사결과 확인된 문제점

일상업무 처리 시 개인정보를 취급하지 않기 때문에 개인정보취급자로 등록하지 않은 자(이하 “개인정보취급 미등록자”라 한다)가 개인정보를 취급할 경우(예 BBB)와 관련된 내용(제8조 2항)이 개인정보취급자의 역할 및 책임(제8조)에 포함되어 있고 제3자 제공에 대한 내용만 명시되어 있어 개인정보취급 미등록자에 대한 역할 및 책임이 불명확하다.

따라서 개인정보취급 미등록자 역할 및 책임을 구체적으로 명시하여 별도의 조항으로 신설할 필요가 있다.

3. 보호조치 내용 미명시

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준」(개인정보보호위원회 고시) 제9조(출력·복사시 보호조치)에 따르면 정보통신서비스 제공자들은 개인정보처리시스템에서 개인정보의 출력시(인쇄, 화면표시, 파일생성 등) 용도를 특정하여야 하며, 용도에 따라 출력 항목을 최소화 하고 개인정보가 포함된 종이 인쇄물, 개인정보가 복사된 외부 저장매체 등 개인정보의 출력·복사물을 안전하게 관리하기 위해 출력·복사 기록 등 필요한 보호조치를 갖추어야 한다고 되어 있다.

또한 제10조(개인정보 표시 제한 보호조치)에 따르면 개인정보 업무처리를 목적으로 개인정보의 조회, 출력 등의 업무를 수행하는 과정에서 개인정보보호를 위하여 개인정보를 마스킹하여 표시제한 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ‘제9조(출력·복사시 보호조치), 제10조(개인정보 표시 제한 보호조치) 내용’(이하 “보호조치”라 한다)이 「개인정보 내부관리계획」에 포함되어 있지 않아 개인정보 유출 재발방지를 위해 보호조치 내용을 「개인정보 내부관리계획」에 추가할 필요가 있다.

관련부서 등 의견 및 검토결과

□□□□□□처는 「개인정보 내부관리계획」에 ①개인정보취급 미등록자 역할 및 책임을 구체적으로 명시하여 별도의 조항으로 신설하고 ②보호조치 내용을 추가하는 것에 동의한다고 답변하였다.

조치할 사항

□□□□□□처장은

「개인정보 내부관리계획」에 ①개인정보취급 미등록자 역할 및 책임을 구체적으로 명시하여 별도의 조항으로 신설하고 ②보호조치 내용을 추가하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

□□□□□□처 □□□□□□□□부 (통보)